

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 247/2533 นายลือเดช เศรษฐถาวร
นายชวลิต ศิลปานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 60, มาตรา 62, มาตรา 208

เมื่อทนายจำเลยดำเนินคดีผิดพลาด ย่อมต้องถือว่าเป็นความผิดพลาดของจำเลยด้วย จำเลยจะอ้างว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นเหตุปิดความรับผิดชอบได้ไม่

จำเลยอ้างในคำขอให้พิจารณาใหม่แต่เพียงว่าคดีจำเลยมีทางชนะคดีโจทก์ได้เท่านั้น ข้ออ้างเช่นนี้หาเป็นข้อความที่คัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลโดยละเอียดและชัดเจนไม่ คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยจึงขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคท้าย ศาลชอบที่จะยกคำร้องของจำเลยได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยและเรียกค่าเสียหายจำเลยยื่นคำให้การเกินกำหนดและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวและพิพากษาให้จำเลยออกไปจากที่ดินโจทก์พร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ด้วย ต่อมาจำเลยยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ไม่แก้อุทธรณ์ จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้น
อุทธรณ์ให้

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยอ้างในคำขอพิจารณาใหม่ว่าจำเลยไม่ได้จงใจขาด
นัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา แต่ที่ต้องขาดนัดยื่นคำให้การก็ไม่ได้มาศาลในวัน
สืบพยานโจทก์ก็ดี เกิดจากความผิดพลาดของทนายจำเลยที่ยื่นคำให้การเกินกำหนด
และไม่ไปศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ ไม่เกี่ยวกับจำเลย จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยจงใจ
ขาดนัดนั้น เห็นว่า เมื่อทนายความที่จำเลยแต่งตั้งดำเนินคดีผิดพลาดย่อมต้องถือว่าเป็น
ความผิดพลาดของจำเลยเองด้วย จำเลยจะอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเป็นเหตุ
ปิดความรับผิดชอบได้หรือไม่ อนึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๘
วรรคท้าย บัญญัติไว้ว่า คำขอให้พิจารณาใหม่ให้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้ง ซึ่งเหตุที่
ขาดนัดและข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล แต่จำเลยอ้างในคำขอแต่เพียงว่าคดี
จำเลยมีทางชนะคดีโจทก์ได้เท่านั้น หาเป็นข้อความที่คัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล
โดยละเอียดและชัดแจ้งไม่ดังนี้ คำขอพิจารณาใหม่ของจำเลย ซึ่งนอกจากจะไม่มีเหตุ
อันสมควรแล้ว ยังขัดต่อบทบัญญัติตามบทมาตราดังกล่าวอีกด้วย ศาลอุทธรณ์
พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์ ๖๐๐ บาท".

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายพิชัย อภิชาติอำมฤต

ศาลอุทธรณ์ - นายพรชัย สมรรถเวช

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ